



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai Signori Magistrati:

Dott. Luigi Argan	Presidente
Dott. Alfredo Matteo Sacco	Giudice
Dott.ssa Maria Luparelli	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. 21634/2016 promossa da

Parte_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Modica Donà dalle
Rose

attrice

contro

CP_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Marini
Controparte_2, rappresentata e difesa dall'Avv. Troilo
ROSA CUCURACHI, rappresentata e difesa dall'Avv. Orlando

convenuti

Oggetto: azione di riduzione, divisione ereditaria, azione per il rendimento del conto, azione di restituzione.

Conclusioni: in atti

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Pronunciata sentenza non definitiva n.22583/2017 nel giudizio introdotto da [...] *Parte_1* per regolare le successioni di *Parte_2* e *CP_3* con la quale è stato annullato il testamento olografo di *Parte_2* sono stati identificati i beni ereditari e le donazioni indirette ricevute dagli eredi, il giudizio è proseguito per l'esame delle domande di riduzione avanzate in via riconvenzionale da *CP_2* [...] e *CP_1* e per procedere alle operazioni di divisione giudiziale al fine di determinare le porzioni ed addivenire alle assegnazioni e alla determinazione dei conguagli tra i coeredi *Pt_1*

Le domande di riduzione dispiegate da *Controparte_2* nei confronti di [...] *Parte_1* infondate, devono essere rigettate.

Esse si fondano sulla dedotta lesività della donazione compiuta da *Parte_2* nei confronti di *Parte_1* con atto del 21.12.1990 avente ad oggetto il 50% della nuda proprietà – con riserva del diritto di usufrutto generale, poi consolidatosi per effetto dell'apertura della successione materna – del complesso immobiliare sito in Roma, Corso Trieste n. 175, meglio descritto in di seguito e sono finalizzate alla riduzione della descritta donazione.

E' appena il caso di ricordare, sul piano teorico, che il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere, ancor prima che di provare, di allegare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva, e quindi anche l'inesistenza nel patrimonio del *de cuius* di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione (Sez. 2, Sentenza n. 11432 del 17/10/1992). In particolare, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, in primo luogo allegare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione (Sez. 2, Sentenza n. 20830 del 14/10/2016; conf. Sez. 2, Sentenza n. 1357 del 19/01/2017).

Passando alle operazioni necessarie all'individuazione del concreto ammontare della quota di legittima spettante a ciascuno dei legittimari, deve rammentarsi che detta quota, insieme a quella disponibile del *de cuius* deve essere calcolata (art. 556 cod. civ.) procedendo, anzitutto, alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (c.d. *relictum*) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell'apertura della successione; detraendo poi dal *relictum* i debiti del defunto, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere il c.d. attivo netto; provvedendo successivamente alla c.d. riunione fittizia, ad una riunione cioè meramente contabile, tra attivo netto e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (c.d. *donatum*), dovendosi a tal fine stimare i beni immobili e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e il denaro donato secondo il suo valore nominale (art. 751 cod. civ.) (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 27352 del 23/12/2014, Rv. 633774; Sez. 2, Sentenza n. 12919 del 24/07/2012, Rv. 623475; Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993 Cass. n.24755/2015).

Derivando la lesione, secondo le asserzioni degli attori in riconvenzionale, dalla donazione effettuata da *Parte_2* madre delle contendenti, occorre identificare il patrimonio ereditario di quest'ultima e valutarlo al momento dell'apertura della successione, per verificare l'esistenza della dedotta lesione.

Alla luce dei documenti prodotti il patrimonio relitto materno comprende i beni immobili e mobili di seguito menzionati, attendibilmente valutati, al momento dell'apertura della successione, dal perito d'ufficio:

RELICTUM

50% del complesso immobiliare sito in Roma, Corso Trieste

€ 238.112,28

100% immobile in Anzio	€ 91.266,00
50% immobile <i>Organizzazione_1</i>	€ 13.918,16
50% immobile Praialonga P.2	€ 21.750,30
100% controvalore della Polizza BNL	€ 43.000,00
50% C/C presso <i>Org_2</i> e <i>Organi</i>	€ 98.359,23
TOTALE RELICTUM	€ 506.405,97

<i>CP_4</i>	
50% di Corso Trieste 175	€ 238.112,28
50% di Via Panaro int.8	€ 202.170,46
50% di Via Panaro int.9	€ 117.881,40
TOTALE DONATUM	€ 558.164,14

Non constano debiti ereditari.

Il valore dell'intero asse ereditario all'esito della riunione fittizia è così calcolato:
riunione fittizia= [(*relictum* + *donatum*) – debiti]= € 506.405,97 + € 558.164,14 = € 1.064.570,11.

Ai sensi dell'art. 542 c.c. come nel caso in esame, nel concorso di coniuge e figli, quando essi sono più di uno, è loro complessivamente riservata la metà del patrimonio, al coniuge 1/4.

Tenuto conto che le quote dei figli devono considerarsi per stirpi (art. 467 c.c.), per calcolare la quota riservata a ciascun figlio sulla successione di *Parte_2* occorre dividere per 3 (stirpi) il valore della metà del patrimonio [(1.064.570,11:2):3] = (532.285,05:3 = 177.428,00).

Ciascun figlio avrà quindi diritto ad una quota di riserva pari ad 1/6 del patrimonio del valore, al tempo dell'apertura della successione, di € 177.428,00.

Trattandosi di successione legittima, a seguito dell'annullamento del testamento di *Parte_2* pronunciato con sentenza non definitiva, l'attribuzione delle quote deve seguire i criteri dettati dall'art. 581 c.c., in virtù dei quali il coniuge ha diritto ad 1/3 del patrimonio ed i figli complessivamente a 2/3.

Pertanto, ciascun figlio avrà diritto a concorrere ad una quota del patrimonio relitto pari a $2/3 : 3 = 2/9$ del *relictum* = $2/9$ di 506.405,97 = 112.534,66 ciascuno.

Ciascun coerede dovrà poi imputare alla propria quota quanto ricevuto per donazione da *Parte_2* e pertanto:

- *Controparte_2* dovrà imputare il valore del 50% dell'immobile di Via Panaro n. 8, calcolato in Euro 202.170,46;
- *CP_1* dovrà imputare per contro il valore del 50% dell'immobile di via Panaro n.9, calcolato in Euro 117.881,40.

Sommato il valore del patrimonio relitto spettante a ciascuno dei coeredi ed il valore delle donazioni dagli stessi ricevute in vita, come individuato in sede di riunione fittizia, emerge che *Controparte_2* – erede per rappresentazione - concorre alla successione per complessivi € 314.705,12 (€ 112.534,66, *relictum* + € 202.170,46 *donatum*); *CP_1* concorre per complessivi € 230.416,06 (€ 112.534,66 *relictum* + € 117.881,40 *donatum*).

Viene in evidenza l'assenza di qualsivoglia lesione di legittima, avendo ciascuno dei coeredi conseguito donazioni e concorrendo alla successione su beni relitti con ampia soddisfazione dei vantati diritti di legittimari, dovendosi osservare altresì che gli attori in riconvenzionale hanno omesso in sede assertiva di articolare adeguatamente le ragioni della doglianza, della quale non hanno peraltro offerto la prova; per contro risulta, all'esito delle operazioni di riunione fittizia, l'infondatezza delle domande riconvenzionali, avendo ciascuno dei coeredi conseguito una quota del patrimonio materno di gran lunga maggiore rispetto al valore della quota di riserva.

Le domande riconvenzionali di riduzione, pertanto, devono essere rigettate.

Passando all'esame delle domande di divisione, rileva il Collegio che esse traggono origine dalla successione legittima di *Parte_2* deceduta in data 27 marzo 2002 e da quella di *CP_3* deceduto in data 17 novembre 2007, rispettivamente madre e padre di *Parte_1* e *CP_1* e ascendenti di *CP_2*, succeduta per rappresentazione al padre premorto *Persona_1*.

In particolare, ha domandato l'attrice *"la divisione contestuale di entrambe le masse"*, onde procedere, tra l'altro, all'assegnazione in suo favore dei cespiti siti in Roma, Corso Trieste, n.175. Ha altresì domandato al Tribunale l'accertamento dell'obbligo di rendiconto, in capo al convenuto *CP_1* connesso alla gestione del compendio immobiliare del c.d. *"CP_5"*, facente parte dell'eredità paterna e la restituzione alla massa ereditaria dell'importo della polizza - vita di cui era titolare *Parte_2* e *"intestata a tutti i coeredi"*; ha infine domandato l'assegnazione *pro quota* delle somme di denaro cadute in successione.

CP_1 ha aderito alle domande di divisione, opponendosi all'unificazione delle masse e chiedendo che le due successioni siano trattate autonomamente.

Controparte_2 ha chiesto, tra l'altro, lo scioglimento delle comunioni originatesi in morte di *CP_3* e *Parte_2* nonché in via riconvenzionale la condanna di *Parte_1* al pagamento dell'indennità di occupazione per l'uso esclusivo del complesso immobiliare sito in Roma, Corso Trieste, già abitazione dei genitori, dalla stessa occupato sin dalla data di apertura della successione del padre. Ha infine domandato la distribuzione delle somme di denaro cadute in successione.

Rileva il Collegio che è incontrovertito che le comunioni ereditarie oggetto del giudizio originano da due successioni diverse e che in ciascuna di esse sono presenti beni personali di ciascuno dei coniugi, beni già facenti parte della comunione legale e, ai fini delle operazioni di collazione, beni o quote di beni acquistati da ciascuno degli attuali condividenti per effetto di atti di liberalità dei propri danti causa, come accertato con la sentenza non definitiva.

La pluralità dei titoli di acquisto determina, come noto, il formarsi di una pluralità di comunioni (tanti quanti sono i titoli), con la conseguenza che ciascun partecipante non vanta sulla totalità dei beni un diritto corrispondente alla somma delle singole frazioni che gli derivano da ciascun titolo, ma tanti diritti, ciascuno per la quota corrispondente ad ogni titolo e relativo ai beni con lo stesso acquistati.

In presenza di masse plurime, è possibile procedere alla divisione dell'intero compendio ereditario con un unico procedimento divisorio solo con il consenso

all'unificazione delle distinte masse dividende prestatò – *ad substantiam* – in forma scritta, da parte di tutti i condividenti, dovendosi procedere, in difetto, a tante distinte divisioni quante sono le comunioni che originano dai titoli.

Accertate le distinte comunioni, rileva il Collegio che impropriamente l'attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto di disporre lo scioglimento della comunione *pro - quota*, procedendo ad una inammissibile unificazione tra beni caduti in comunione sulla base di titoli distinti, derivanti da vicende acquisitive diverse e non omogenee.

Deriva che, a fronte di comunioni di diritti originate dalle successioni materna e paterna, costituenti, come detto, autonome masse, e difettando il consenso unanime dei condividenti all'unificazione delle stesse, lo scioglimento delle comunioni derivanti dalle successioni dei genitori delle contendenti, aventi ad oggetto i beni descritti, si potrà realizzare solo procedendo a distinti progetti divisionali (cfr Cass. n.7604 28.03.2018); pertanto esso dovrà essere effettuato, in presenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti normativi, distinguendo la comunione originatasi in morte di Parte_2 da quella originatasi in morte di CP_3

Passando all'esame di ciascun compendio, rileva il Collegio che la domanda di divisione dell'eredità di CP_3 deve essere dichiarata improcedibile.

Preliminarmente va dato atto che il patrimonio immobiliare relitto, al tempo dell'apertura delle rispettive successioni comprendeva i beni immobili descritti nella consulenza espletata, ricostruito sulla base della relazione notarile ventennale prodotta dalle parti, constatandosi che le domande di scioglimento delle comunioni non erano originariamente supportate né dalla menzione o produzione dei titoli di acquisto dei numerosi cespiti in capo al dante causa, né dalla menzione o produzione dei titoli edilizi, né dalla produzione delle visure catastali e, per i terreni, dei certificati di destinazione urbanistica.

Ed infatti la c.t.u. espletata, metodologicamente corretta, al cui contenuto si rinvia, aveva rilevato, tra l'altro, con riferimento ai fabbricati facenti parte dell'asse ereditario di CP_3 l'assenza totale di planimetrie – non depositate dalla parte attrice e dai contraddittori, né recuperate in sede di indagini peritali. Ciò aveva impedito al consulente di verificare la corrispondenza dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dei fabbricati in oggetto, requisito prescritto sotto pena di nullità degli atti di trasferimento dei diritti reali, compresi quelli di scioglimento delle comunioni, dall'art. 29 comma 1-bis della L. 52/1985.

In particolare, risultavano privi di planimetria o con “*planimetria irreperibile*” presso l'ufficio del Catasto i fabbricati abitativi siti in Crotone, Traversa IV Reggio n. 20 piano 5° (cfr. la relazione di consulenza tecnica pag. 25); l'appartamento in Petilia Policastro, via di San Nicola dei Greci n.19 piano 1° (cfr. rel. Ctu pag. 28); l'appartamento in Petilia Policastro, Vico di Via Galante, n.14, pianto T (cfr. rel. Ctu pag. 31), piano 1° (pag. 33).

Invero, la carenza documentale aveva investito anche i titoli di acquisto dei beni anzi descritti, non risultando provata la titolarità dei cespiti in capo al *de cuius* al momento dell'apertura della successione; allo stesso modo i documenti concernenti la

regolarità urbanistica e catastale degli immobili non erano stati oggetto di tempestiva produzione.

Solo a seguito dell'ordinanza del Giudice istruttore del 12 aprile 2020, che invitava le parti a colmare le lacune probatorie concernenti i beni immobili caduti in successione, la parte attrice ha prodotto, in data 21 ottobre 2020, i titoli di acquisto relativi all'appartamento sito in Crotone, con allegata planimetria, gli atti di acquisto degli immobili siti in Località Org_1, il titolo abilitativo edilizio in sanatoria relativo alle dette abitazioni, l'atto di vendita dell'immobile di Anzio, la planimetria del c.d. CP_5 e, tra l'altro, una perizia di parte asseverata nella quale si legge, al punto 2) che *“l'immobile al foglio 69 del Comune di Petilia Policastro [...] è un subalterno doppiato del sub 6, per omessa cancellazione dell'ufficio catastale”*; al punto 4): *“che il magazzino in campagna di cui al foglio 48 particella 510 sub.1 del Comune di Petilia Policastro è stato costruito intorno agli anni 1982-1984 con finanziamenti Regionali e che il titolo edilizio non si trova in quanto non reperibile presso il comune.”*

Emerge, pertanto, dall'esame delle descritte acquisizioni, per stessa ammissione della parte attrice, un palese disallineamento oggettivo tra i dati catastali e lo stato di fatto dell'immobile descritto, facente parte del compendio relitto paterno; inoltre, la mancanza del titolo abilitativo edilizio e il grado di incertezza concernente la data di inizio dei lavori di costruzione del fabbricato non consentono di riscontrare se il fabbricato in oggetto sia stato o meno costruito in presenza di un valido titolo abilitativo edilizio, precludendo così le operazioni divisionali.

In particolare, rileva il Collegio che la regolarità urbanistica del cespite in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale; più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della "possibilità giuridica" (in questo senso, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, Cass., Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009, secondo cui la sussistenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite; da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 6684 del 07/03/2019).

Non può pertanto il giudice disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 47 del 1985.

Essendo la regolarità edilizia del fabbricato posta a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazione attestante tale regolarità è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009, cit.); parimenti, è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, il mancato esame di tale documentazione da parte del giudice.

Al riguardo, basti richiamare il contenuto della sentenza delle Sezioni Unite n. 25021 del 07/10/2019, secondo cui "Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio".

Per le ragioni esposte, pertanto, in assenza di esplicita domanda di scioglimento parziale della comunione, la divisione dell'asse ereditario di CP_3 deve dichiararsi improcedibile, con la conseguente permanenza delle quote immobiliari in comunione ereditaria tra le parti in lite.

La domanda di scioglimento della comunione derivante dalla successione di Parte_2 [...] per contro, merita accoglimento.

Preliminarmente, si rileva che l'improcedibilità della divisione paterna incide sulla modalità di esecuzione del procedimento di scioglimento della comunione materna; l'annullamento del testamento, con effetti retroattivi di Parte_2 premorta (in data 27.03.2002) ad CP_3 ha determinato l'apertura della successione legittima anche in capo a Pt_1 padre – avente diritto a conseguire la quota di 1/3 dei beni ereditari della moglie.

Pertanto le quote di proprietà sull'asse ereditario di Parte_2 cadute nel patrimonio di CP_3 e poi pervenute ai figli per successione di questi, risentono della impossibilità giuridica, allo stato, di essere divise tra gli eredi per le ragioni anzidette.

Potranno essere oggetto di divisione, pertanto, unicamente le quote della successione di Parte_2 che siano transitate – per effetto dell'accettazione ereditaria – nel patrimonio dei figli, dovendosi escludere che possano essere divise anche le quote transitate nel patrimonio paterno, che concorrono a formare la massa di [...] CP_3

Ciò chiarito sul piano teorico, con riferimento agli assetti proprietari della massa da dividere, lo scioglimento della comunione di Parte_2 deve essere attuata, espunta la quota di 1/3 confluita nella successione del marito, sui seguenti beni e diritti:

A) successione di Parte_2 - relictum:

- 2/3 del 100% dell'immobile sito in Anzio (RM) località Cincinnato, Via delle Begonie snc, Piano T-2 interno 5, censito al Catasto fabbricati del Comune di Anzio

al Foglio 33 particelle graffate nn. 244 e 337, subalterno 4, categoria A7 classe 4 vani 5 rendita Euro 684,31;

- 2/3 del 50% dell'immobile sito in Comune Isola Capo Rizzuto (KR) località **Org_1** piano T, interno 2 scala 18, censito al catasto fabbricati del Comune di Isola Capo Rizzuto al foglio 32, particella 290, subalterni 2 e 7 categoria A2 classe 1 vani 4 rendita 227,24 ;

- 2/3 del 50% dell'immobile sito in Comune Isola Capo Rizzuto (KR), località **Org_1** , piano 2, interno 23, scala 13, censito al catasto fabbricati del Comune di Isola Capo Rizzuto al foglio 32, particella n. 1958 subalterno 25, interno 23, categoria A/3, classe 2 vani 4 rendita Euro 227,24 (l'immobile è dotato di un posto auto scoperto)

- 2/3 del 50% dell'immobile sito in Roma Corso Trieste 169/B, piano T, censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 570 particella n. 102 subalterno 3, zona censuaria 3, categoria C/6, mq 12, rendita Euro 154,94 (il box auto);

con riferimento alle due unità descritte, si rileva che gli atti di acquisto prodotti dall'attrice in data 20.03. 2020 evidenziano che essi furono acquistati in regime di comunione legale tra i coniugi e pertanto ricadono per la metà nel patrimonio della defunta oggetto della presente divisione;

- 2/3 del 50% dell'immobile sito in Roma Corso Trieste 175, piano 2-S1, censito al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 570, particella n. 102, subalterno 76, zona censuaria 3 categoria A/2, classe 3, vani 9, rendita Euro 2.417,02;

- 2/3 del 100% del controvalore della polizza **Organi**

- 2/3 del 50% c/c **Org_2** e **Organi**

Con riguardo alla controversa imputazione del controvalore della polizza alla massa ereditaria, si rileva che l'importo liquidato alla scadenza è stato accreditato nell'anno 2001 sul conto corrente n. 1308 presso la **Organizzazione_4** cointestato a

CP_3 **CP_1** **Parte_1** (odierna attrice) e Rosa Cucurachi (madre della nipote ed odierna convenuta **CP_2**); l' intero valore della polizza liquidata deve confluire nella massa, trattandosi di denaro di proprietà esclusiva della madre, caduto in successione , non essendovi evidenza della destinazione di quel denaro alla copertura di spese ereditarie, come sostenuto dalla difesa di **CP_1**

Con riguardo ai beni immobili, viene in evidenza la regolarità urbanistica e la conformità catastale dei medesimi, desunta , con riguardo all'appartamento di corso Trieste dall'attestazione di conformità prodotta dall'attrice in data 17 maggio 2021, rilasciata da un tecnico abilitato.

Successione di **Parte_2 – donatum**

Con riguardo al *donatum* il Tribunale con sentenza non definitiva ha dichiarato che devono essere conferiti alla massa da dividere, ai sensi dell'art. 724 c.c. mediante collazione, i beni oggetto delle donazioni indirette effettuate da **Parte_2** ed

CP_3 a favore dei figli **CP_1** e **Persona_1** risultando che gli immobili in via Panaro 25 int. 8 e 9 furono acquistati con denaro dei genitori (cfr doc.6 e 2 bis prod. attrice). Parimenti deve essere conferita alla massa ereditaria la quota pari al 50% del compendio immobiliare in corso Trieste n.175, acquistato con

atto per notaio **Per_2** el 1990 da **Parte_1** essendo incontrovertibile la liberalità materna a favore della figlia.

Passando alla determinazione del valore delle donazioni ricevute dalla madre, si deve fare riferimento alla stima degli immobili al momento dell'apertura della successione (art. 747 c.c.), ai fini della collazione, secondo i valori seguenti:

Parte_1 dovrà conferire all'asse materno (art. 746 c.c.) il valore del 50% della piena proprietà degli immobili siti in Roma, Corso Trieste nn. 169 e 175;

CP_1 dovrà conferire il valore del 50% della proprietà di Via Panaro n.25 int. 9;

Controparte_2 erede per rappresentazione del figlio premorto, dovrà conferire la donazione fatta al suo ascendente (art. 564 comma 3 c.c., applicabile anche alle operazioni di collazione) imputandone il valore pari al 50% della proprietà dell'immobile in Via Panaro n.25, int. 8.

Onde procedere alle operazioni di divisione, con riferimento al *relictum*, occorre aggiornare i valori relativi ai beni ereditari all'attualità (art. 726 c.c.), mentre per il *donatum* si osservano le norme sulla collazione per imputazione (art. 747 c.c.).

Pertanto, condivisi i criteri di valutazione riferiti allo stato degli immobili esaminati dal c.t.u., si aggiornano di seguito i valori attribuiti in sede di consulenza tecnica di ufficio mediante la riparametrazione del fattore OMI aggiornato al II semestre dell'anno 2023:

Relictum

- 2/3 del 100% dell'immobile sito in Anzio (RM) € 66.928,402
- 2/3 del 50% dell'immobile sito in Comune Isola Capo Rizzuto (KR) località **Org_1** piano terra € 14.621,10
- 2/3 del 50% immobile sito in Comune isola Capo Rizzuto (KR), località **Org_1**, piano secondo € 22.848,80
- 2/3 del 50% dell'immobile sito in Roma Corso Trieste 175 (appartamento+ accessori) € 258.034,02
- 2/3 del 100% del controvalore della polizza **Organi** € 28.666,67;
- 2/3 del 50% c/c **Org_2** e **Organi** € 65.572,82

Per un totale di euro 456.671,81.

Ciascuno dei coeredi ha diritto di ricevere una porzione del *relictum* pari ad euro 152.223,94 (euro 456.671,81/3); inoltre dovrà imputare alla propria quota il valore delle donazioni ricevute in vita, segnatamente:

Donatum

Si riportano i valori delle donazioni di immobili ricevute dalla **Pt_2** come indicati dal c.t.u., che i figli ai sensi dell'art. 746 c.c. collazioneranno con l'imputarne il valore alla propria porzione, secondo la scelta dagli stessi espressa:

50% del complesso immobiliare sito in Roma, Corso Trieste (**Parte_1**

[...]

€

238.112,28

50% dell'immobile sito in Roma, Via Panaro n.25 int.8 **Persona_1** premorto e per rappresentazione **CP_2**)

€ 202.170,46

- 50% dell'immobile sito in Roma, Via Panaro n.25 int.9 (**CP_1**

€ 117.881,40

Pertanto, il valore dell'intera massa ereditaria attiva (*relictum*) è pari ad € 362.432,32 per gli immobili (€ 66.928,402 + € 14.621,10 + € 22.848,80 + € 258.034,02 ; il valore del denaro depositato in conti correnti , compreso il controvalore della polizza, è pari ad € 94.239,49 (€ 65.572,82+€ 28.666,67); il valore della donazioni è pari ad € 558.164,14 , per un totale di € 1.014.835,95 .

Il valore complessivo che soddisfa i diritti di concorso di ciascuno dei coeredi è pertanto pari ad euro 338.278,65 (€ 1.014.835,95/3), dovendo tuttavia ciascuno dei coeredi imputare alla propria porzione le donazioni, in funzione perequativa, ed eventualmente versare ai coeredi l'equivalente monetario dell'eccedenza, determinato con riferimento al valore al tempo dell'apertura della successione.

In particolare, all'esito della collazione, **Parte_1** che ha ricevuto per donazione un'anticipazione di eredità di euro 238.112,28 avrà diritto di conseguire beni ereditari per euro 100.166,37 (euro 338.278,65- euro 238.112,28) ;

CP_1 che ha ricevuto una donazione del valore di euro 117.881,40,avrà diritto di conseguire beni ereditari per euro 220.397,25 (euro 338.278,65-euro 117.881,40);

Controparte_2 erede per rappresentazione, il cui padre è stato gratificato con una donazione del valore di euro 202.170,46,avrà diritto di conseguire una entità del valore di euro 136.108,19 (euro 338.278,65 - euro 202.170,46,) .

Appare chiaro che imputate le donazioni, eventuali eccedenze del valore dei beni attribuiti in sede di divisione dovranno essere perequate mediante conguaglio di denaro a carico del convivente la cui quota in natura ecceda il valore dei beni che concorrono a formare i lotti.

Identificati e stimati i beni ereditari relitti, si può procedere alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi conviventi in proporzione delle rispettive quote (art.726 c.c.). Preliminarmente si ribadisce che, trattandosi di successione legittima, è attribuita ai figli la quota dei 2/3 del patrimonio e, pertanto, le quote con le quali ciascun convivente partecipa alla comunione, con il diritto di conseguire beni in proporzione di esse sono le seguenti:

Email_1 : 2/9 ;

Email_2 2/9;

Email_3 : 2/9.

Il valore complessivo delle quote all'esito del conferimento delle donazioni, come enunciato, è pari ad € 338.278,65 (€ 1.014.835,950. /3).

Pertanto, deve procedersi alla divisione che asseconi il diritto di ciascun coerede di ricevere in natura, a norma degli artt. 718-727 c.c., una parte omogenea del complesso ereditario.

Con riguardo ai beni immobili, tenuto conto della presenza nell'eredità di cespiti non divisibili comodamente, si ritiene che essi debbano essere compresi per intero in ciascuna delle porzioni, con addebito dell'eccedenza a carico del coerede assegnatario del bene di maggiore valore.

Segnatamente per il compendio di corso Trieste n.175, deve ribadirsi che la quota dell'immobile facente capo all'eredità materna deve opportunamente concorrere a formare un'unica porzione, tenuto conto che l'immobile, secondo le conclusioni peritali, non è comodamente divisibile (cfr. relazione ctu).

Trova applicazione l'art. 720 c.c. secondo il quale i beni non comodamente divisibili *"...devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno o più coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto"*.

Passando alla formazione della porzione, si richiama il valore della quota dell'immobile caduto in successione, pari ad euro 258.034, 02 (2/3 del 50% appartenente alla madre); deve concorrere alla formazione della porzione, a norma dell'art. 727 c.c., il denaro relitto, nella misura di 1/3 per un valore di euro 31.413,13.

La porzione avrà pertanto un valore di euro 289.447,15 (*relictum* : € 258.034.02 quota di Corso Trieste + denaro € 31.413,13).

Occorre quindi formare tre lotti, comprendendo nel primo la quota dell'appartamento di Corso Trieste n.175, con addebito dell'eccedenza a favore dei coeredi;

negli altri due lotti dovranno includersi le ulteriori unità immobiliari di valore inferiore nonché a quota di beni mobili (2/9 del denaro relitto) spettanti a ciascuno dei coeredi pari ad € 31.413,133;

segnatamente il secondo lotto dovrà comprendere 2/3 del 50% degli immobili di Isola di Capo Rizzuto, di seguito meglio descritti, del valore complessivo di euro 37.469,90; al riguardo, il Collegio ritiene che le porzioni dei due immobili in Isola di Capo Rizzuto possano opportunamente, per caratteristiche, insistendo nello stesso complesso, e per valore, confluire in un unico lotto; la porzione così formata dovrà comprendere anche il denaro (1/3 del denaro relitto) spettante a ciascuno dei coeredi , pari ad Euro 31.413,13;il valore complessivo del lotto sarà pertanto di euro 68.883,03 (*relictum* quota Praialonga 37.469,90 +denaro € 31.413,13);

un terzo lotto dovrà comprendere i 2/3 dell'appartamento in Anzio, del valore di € 66.928,402, nonché il denaro (2/9 del denaro relitto) spettante a ciascuno dei coeredi pari ad € 31.413,133 per un totale di euro 98.341,532.

Tenuto conto delle richieste di attribuzione provenienti dalle parti e della misura delle quote ad esse spettanti, osserva il Collegio che l'attrice - sin dall'atto introduttivo – ha richiesto l'assegnazione del compendio immobiliare sito in Roma, Corso Trieste n.175.; anche i convenuti *CP_1* e *Controparte_2* dal canto loro, hanno chiesto ciascuno, separatamente, l'assegnazione del compendio in Roma, Corso Trieste n.175.

Alla luce dei criteri normativi, può essere accolta la domanda di attribuzione dispiegata dall'attrice *Parte_1* maggiore quotista, del compendio immobiliare di Corso Trieste n. 175, con la previsione del pagamento di un congruo perequativo a favore dei fratelli.

L'attrice è infatti titolare della quota di 1/2, ricevuta per donazione della madre e della quota di 2/9 sull'altra metà, conseguita a seguito della successione legittima della madre, per un totale di 11/18, espunta la quota caduta in successione paterna. L'attribuzione all'attrice è giustificata altresì dalla pacifica circostanza che la stessa abbia sempre vissuto nell'abitazione in oggetto.

Ogni altra soluzione passerebbe attraverso la divisione in natura dell'immobile di maggior pregio, palesemente antieconomica per i costi che genererebbe e comunque, allo stato, difficilmente realizzabile, essendo l'immobile per 1/3 parte del compendio ereditario di *CP_3*, per il quale, come enunciato, non può procedersi allo scioglimento della comunione.

Attribuita la prima porzione, con il compendio immobiliare di Corso Trieste n. 175, ed il denaro relitto, l'attrice avrà l'obbligo di imputare alla sua porzione il valore della donazione conseguita dalla madre, all'apertura della successione, pari al 50% del cespite, di € euro 238.112,28.

Imputato il valore della donazione alla porzione (€ 238.112,28), l'attrice avrà diritto di conseguire, come precisato, un valore di beni ereditari pari ad euro 100.166,37 (quota ideale 338.278,65 – valore della donazione (€ 238.112,28)) e dovrà restituire ai coeredi , in funzione perequativa, la somma totale di € 189.280,78, [(valore della donazione + relictum) – quota ideale)].

Il lotto così determinato (lotto 1) verrà attribuito ad *Parte_1*, per le ragioni esposte.

Per procedere alla formazione di altri due lotti, da destinare ai coeredi *CP_2* [...] e *CP_1* si rileva che, imputate le rispettive donazioni, come enunciato, *CP_1* avrà diritto di conseguire beni ereditari per euro 232.887,22 (€ 338.278,65- valore complessivo delle singole quote sottratto il valore della donazione di € 117.881,40).

Controparte_2 il cui padre ha ricevuto donazioni per euro 202.170,46, avrà diritto di conseguire una entità del valore di euro 136.108,19 (€ 338.278,65 , valore complessivo delle singole quote sottratto il valore della donazione di € 202.170,46). Occorre così procedere alla formazione di altri due lotti per soddisfare i diritti di concorso degli altri due coeredi, segnatamente:

lotto n.2 che comprenda:

le quote pari ai 2/3 del 50% degli immobili in Isola di Capo Rizzuto- Praia Longa - valutati in euro 37.469,90 (14.621,10 + 22.848,80) ed il denaro (2/9 della somma relitta) per euro 31.413,13 per un totale di euro 68.883,03;

attribuito all'attrice il lotto 1, a *Controparte_2* potrà essere attribuito il lotto 2 con la previsione di un conguaglio perequativo a carico dell'attrice di euro € 67.225,16 a carico di *Parte_1* (diritto alla porzione dopo l'imputazione della donazione - valore dei beni relitti - €136.108,19 - € 68.883,03 = € 67.225,16).

Deve formarsi infine un altro lotto (lotto n.3) che comprenda:

l'immobile in Anzio, valutato euro 66.928.402 , il denaro (2/9 della somma relitta) per € 31.413,13 , per un totale di euro 98.341,53;

Attribuiti a *Parte_1* e a *Controparte_2* i lotti 1 e 2, il lotto n. 3 dovrà essere attribuito a *CP_1* con la previsione di un conguaglio perequativo a carico di *Parte_1* di euro € 122.055,72 (diritto alla porzione dopo l'imputazione della donazione - valore dei beni relitti - € 220.397,05 - € 98.341,53 = € 122.055,72).

All'esito della collazione e della formazione delle porzioni, *Parte_1* dovrà corrispondere pertanto ai coeredi un conguaglio perequativo complessivo di € 189.280,88.

Rileva il Collegio l'impossibilità di formare tre lotti di uguale valore e di procedere all'estrazione a sorte, in ragione dell' incidenza delle operazioni di collazione, avendo le donazioni con le quali i singoli discendenti sono stati gratificati valori disomogenei e non potendosi reperire nella massa beni della stessa specie , di valore omogeneo, che soddisfino i pari diritti dei condividenti. Attribuito ad *Parte_1* [...] , per le ragioni esposte, il lotto che comprende l'appartamento di viale Trieste 175 ad *Parte_1* nella formazione dei due lotti ulteriori si è tenuto conto che essi sono formati da beni omogenei (seconde case in luoghi di villeggiatura) e l'opportunità che le quote dei due appartamenti di Capo Rizzuto, collocati nello stesso complesso, siano attribuiti ad un unico titolare; con riferimento invece all'assegnazione dei due lotti, ribadito che non ricorrono i presupposti per l'estrazione a sorte di essi, si è ritenuto che il lotto n.3 può più opportunamente essere attribuito a *CP_1* , in considerazione del maggiore valore dei beni immobili ivi compresi rispetto a quelli del lotto n. 2 e del minore valore della donazione ricevuta , dovendosi evidenziare che nessuno dei condividenti ha espresso una preferenza per l'attribuzione dell'uno o dell'altro compendio immobiliare.

Il lotto n. 2 potrà essere quindi assegnato a *Controparte_2* in ragione del dimensionamento del conguaglio e della più cospicua donazione ricevuta in vita dal padre *Persona_1* .

Per conseguenza, *Parte_1* è tenuta a corrispondere ai coeredi *CP_1* [...] e *Controparte_2* rispettivamente la somma di € 122.055,72 e di € 67.225,16 a titolo di conguaglio ex artt. 728 e 2817 n. 2 c.c., oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

La garanzia per il pagamento del corrispettivo dovuto dalla parte attrice alle controparti è costituita dall'iscrizione dell'ipoteca legale sul bene immobile alla stessa assegnato, a favore dei destinatari del conguaglio perequativo.

Venendo alla domanda proposta da *Controparte_2* in via riconvenzionale volta a conseguire il pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile in corso Trieste 175, si rileva che essa, come è noto, trova fondamento nel diritto di ciascun comproprietario di utilizzare il bene comune e si sostanzia nella richiesta di un indennizzo per il mancato godimento dei frutti civili commisurato alla quota della parte istante.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio secondo cui: “Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale.” (Cass., Sez. 2, sentenza n. 24647 del 3.12.2010, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 615309; conf. Cass. 4.12.1991, n. 13036; Cass. 9.2.2015, n. 2423).

Ne consegue che il comproprietario, il quale utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al contitolare del medesimo bene, che non ha manifestato l'intenzione di utilizzarlo direttamente; tuttavia, in base alla disciplina del possesso in buona fede, all'attore è dovuto un congruo ristoro per il tempo in cui ha subito il perpetuarsi di quel godimento esclusivo riguardo al quale, proprio mediante la domanda di divisione, ha manifestato il proprio dissenso.

La successione ereditaria di *Parte_2* si è aperta il 27 marzo 2002 e la prima richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione risulta formulata da *CP_2*

[...] attrice in riconvenzionale, con il deposito della comparsa di costituzione in data 11.11.2016, sicché l'obbligazione decorre da allora e fino alla data della presente decisione; in base ad un criterio equitativo, considerate le caratteristiche del bene descritto dall'ausiliario d'ufficio e la situazione del mercato immobiliare con riferimento ai canoni di locazione praticati, si reputa equo stimare l'indennità de qua nell'importo mensile di € 299,40.

Nella fattispecie concreta, il c.t.u. ha attendibilmente determinato il valore locativo degli immobili di Corso Trieste n.175 come segue:

Mq. 196 x 13,75 €/mq mese = € 2.695,00 (valore locativo mensile)

€ 2.695 x 12 mesi = € 32.340 (valore locativo annuo) (cfr. pag. 45 relazione tecnica).

Tale valore è stato calcolato sul 100% della piena proprietà; deve quindi essere ricalcolato esclusivamente sul 50% caduto in successione e non oggetto di donazione. Il valore locativo calcolato sul 50% è quindi di Euro 1.347,50 (mensili) da ripartire tra i coeredi in proporzione rispetto alle proprie quote di comproprietà (2/9 ciascuno) per un valore di euro 299,40.

Parte_1 dovrà quindi corrispondere dal giorno 1.12.2016 fino alla pronuncia della sentenza la somma di € 299,40 per ogni mese a favore della nipote *Controparte_2* per un totale di euro 26.946,00, somma da considerare rivalutata all'attualità, con interessi legali dalla domanda al saldo.

Si rileva, con riguardo alla domanda di indennità di occupazione dispiegata dal convenuto *CP_1* che essa non risulta ritualmente articolata, non ravvisandosi la medesima nelle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione del giorno 8.11.2018, né nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n.1 depositata il 30.03.2017.

La domanda di resa del conto dispiegata dall'attrice e da *Controparte_2* nei confronti di *CP_1* relativa a beni ricadenti nel patrimonio di *CP_3* non supportata da adeguate allegazioni e da riscontro probatorio, si radica nelle questioni concernenti lo scioglimento della comunione dell'eredità paterna, estranee, per le ragioni esposte, alla presente decisione.

Sono infine da rigettare le rispettive domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non essendo stata provati i presupposti costitutivi della lite temeraria, nelle diverse connotazioni.

Passando al governo delle spese processuali si rileva che il giudizio ha visto da un lato la soccombenza dell'attrice sulla domanda di annullamento del testamento e sulla domanda di indennità di occupazione dispiegata da *Controparte_2* dall'altro la soccombenza della convenuta *Controparte_2* e di *CP_6* sulla domande di riduzione ; la pronuncia di improcedibilità della domanda di divisione della comunione derivante dalla successione paterna per carenze ascrivibili a tutte le parti; il rigetto della domanda dell'attrice di comprendere nelle operazioni di collazione a carico del fratello *CP_1* il valore dell'avviamento dello studio professionale dentistico paterno; pertanto l'esito della lite suggerisce l'opportunità di compensare per 2/3 tra tutte le parti le spese processuali, mentre per la restante parte devono porsi a carico dell'attrice e si liquidano in dispositivo, parametrize ai valori medi per cause di valore indeterminabile di particolare importanza, tenuto conto delle domande dispiegate in rapporto alle difese svolte.

Le spese di giudizio sono integralmente compensate nei confronti di Cucurachi Rosa, estranea ai due giudizi di scioglimento delle comunioni ereditarie, evocata in giudizio nella qualità di erede del marito *CP_3*

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

Dichiara aperta la successione di *Parte_2* deceduta in data 27 marzo 2002;

Dichiara aperta la successione di *CP_3* deceduto in data 17 novembre 2007;

Rigetta le domande riconvenzionali di riduzione dispiegate da *CP_1* e *Controparte_2*

Dichiara improcedibile la domanda di scioglimento della comunione derivante dalla successione di *CP_3*

Dichiara che le parti concorrono alla successione legittima di *Parte_2* secondo le seguenti quote:

Parte_1 per la quota di 2/9;

CP_1 per la quota di 2/9;

Controparte_2 per la quota di 2/9;

Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione di *Parte_2* mediante la formazione di tre lotti, come descritti in motivazione

Assegna:

a *Parte_1* :

Lotto 1 : 2/3 del 50% dell'immobile sito in Roma Corso Trieste 169/B, piano T, censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 570 particella n. 102 subalterno 3, zona censuaria 3, categoria C/6, mq 12, rendita Euro 154,94 (il box auto);

- 2/3 del 50% dell'immobile sito in Roma Corso Trieste 175, piano 2-S1, censito al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 570, particella n. 102, subalterno 76, zona censuaria 3 categoria A/2, classe 3, vani 9, rendita Euro 2.417,02 nonché denaro per € 31.413,13;

a *Controparte_2*

Lotto 2 : - 2/3 del 50% dell'immobile sito in Comune Isola Capo Rizzuto (KR) località *Org_1* piano T, interno 2 scala 18, censito al catasto fabbricati del Comune di Isola Capo Rizzuto al foglio 32, particella 290, subalterni 2 e 7 categoria A2 classe 1 vani 4 rendita 227,24 ;

- 2/3 del 50% dell'immobile sito in Comune isola Capo Rizzuto (KR), località *Org_1* , piano 2, interno 23, scala 13, censito al catasto fabbricati del Comune di Isola Capo Rizzuto al foglio 32, particella n. 1958 subalterno 25, interno 23, categoria A/3, classe 2 vani 4 rendita Euro 227,24 (l'immobile è dotato di un posto auto scoperto)

nonché denaro per euro 31.413,13 ;

A *CP_1*

Lotto 3 : 2/3 del 100% dell'immobile sito in Anzio (RM) località Cincinnato, Via delle Begonie snc, Piano T-2 interno 5, censito al Catasto fabbricati del Comune di Anzio al Foglio 33 particelle graffate nn. 244 e 337, subalterno 4, categoria A7 classe 4 vani 5 rendita Euro 684,31

nonché denaro ereditario per € 31.413,13

Pone a carico di *Parte_1* l'obbligo di pagare un conguaglio per complessivi euro 189.280,88 , con vincolo ex artt. 728 e 2817 n. 2 c.c. e segnatamente un conguaglio perequativo a favore di *Controparte_2* di euro 67.225,16; a favore di *CP_1* di euro 122.055,72;

In accoglimento della domanda riconvenzionale dispiegata da *Controparte_2* condanna *Parte_1* al pagamento, in favore di *Controparte_2* della somma di euro 26.946,00, con interessi legali dalla domanda al saldo;

Rigetta ogni altra domanda;

Pone definitivamente a carico di tutte le parti, in parti uguali per stirpi, e in solido tra loro le spese di C.T.U. .

Compensa le spese processuali tra le parti nella misura di 2/3;

Condanna *Parte_1* al pagamento della restante parte che liquida nei confronti di *CP_1* e nei confronti di *Controparte_2* in complessivi € 6.450,00 ciascuno, compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge;

Compensa le spese nei confronti di Cucurachi Rosa.

Ordina la trascrizione della presente sentenza nei competenti Registri Immobiliari.

Roma, 23 maggio 2024

Il Presidente
dott. Luigi Argan

Il Giudice relatore
dott.ssa Maria Luparelli

Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Marco Francesco Ayari, funzionario addetto all'Ufficio per il processo.